

0004215-12.2016.8.26.0405
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO
Comarca: Osasco
Foro: Foro de Osasco
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 10/02/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CHRISTIAN DA COSTA FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

Por sentença datada de 20 de janeiro de 2022, a ação foi julgada procedente, para condenar CHRISTIAN DA COSTA FERREIRA à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Osasco
Foro de Osasco
3ª Vara Criminal
Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

0004215-12.2016.8.26.0405 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
0004215-12.2016.8.26.0405
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CHRISTIAN DA COSTA FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

Por sentença datada de 20 de janeiro de 2022, a ação foi julgada procedente, para condenar CHRISTIAN DA COSTA FERREIRA à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto - substituída por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo -, e de multa, de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput e §4º, da Lei n.º 11.343/2006.

A decisão transitou em julgado para o Ministério Público em 01 de fevereiro de 2022

(fls. 370).

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Decorreram mais de 05 (cinco) anos entre as datas do recebimento da denúncia (29/03/2016 - fls. 130) e da publicação da sentença condenatória (26/01/2022 - fls. 366). Assim, considerando a pena fixada no decisum, de rigor a extinção da punibilidade face o reconhecimento de prescrição de pretensão punitiva.

Conforme preconiza o artigo 61 do CPP, em qualquer fase do processo o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá de imediato declará-la, porque em matéria criminal, é de ordem pública, devendo ser decretada de ofício ou a requerimento das partes.

Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade de CHRISTIAN DA COSTA FERREIRA, nos termos dos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso V, ambos do Código Penal, pela ocorrência da prescrição retroativa.

Após as cautelas necessárias, ao arquivo.

P.R.I.C.

Osasco, 10 de fevereiro de 2022.